20131874615

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 декември 2013 година.

Бр. 07-5099/1
27 декември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за даночна постапка ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12 и 84/12), во членот 9 став (3) по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

"5) Управата за јавни приходи дава информации на даночен орган на странска држава во постапка за размена на информации и меѓународна правна помош;".

Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7.

По ставот (3) се додаваат седум нови става (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10), кои гласат:

"(4) Обврската за чување на даночна тајна не е повредена кога Управата за јавни приходи без согласност на даночниот обврзник, на својата веб страница објавува листа на должници на доспеани и неплатени долгови по основ на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување како и акцизи и царини, за кои вкупниот износ на долгот е:

1) повисок од 120.000 денари за физичките лица и самостојни вршители на дејност и

2) повисок од 300.000 денари за правните лица.

(5) При пресметката на висината на долгот од ставот (4) на овој член не се вклучуваат обврските кои доспеале за плаќање во последните три месеци пред објавата на листата на должници на доспеани и неплатени долгови, додека извршените плаќање во овој период се земаат предвид при пресметката на долгот.

(6) Објавата на листата на должници на доспеани и неплатени долгови се врши еднаш месечно, најдоцна до 10 во месецот.

(7) Најдоцна 15 дена пред рокот од ставот (6) на овој член Управата за јавни приходи го известува должникот дека доколку не го намири долгот по основ на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и придонеси од задолжително социјално осигурување, истиот ќе биде објавен на листата на должници на доспеани и неплатени долгови.

(8) Листата на должници на доспеани и неплатени долгови содржи име и презиме или назив на должникот, година на раѓање на физичкото лице, место на живеење или престој на физичкото лице или седиште за правното лице, поединечен износ кој се должи според видот на долгот како и вкупен износ на долгот. Заради утврдување на идентитетот на должникот, Управата за јавни приходи може да ја дополни или допрецизира листата од ставот (4) на овој член, со податоци за датумот и место на раѓање на физичкото лице и име на родителот на физичкото лице. Управата за јавни приходи во листата на должници на доспеани и неплатени долгови, може да ја дополни и со податоци за преземените мерки за наплата на долгот од страна на надлежната инситуција.

(9) Во листата на должници на доспеани и неплатени долгови не се внесуваат податоци за долгот за кој на должникот му е одобрено одложено плаќање.

(10) Обврската за чување на даночната тајна не е повредена и во случаите кога Управата за јавни приходи без согласност на даночниот обврзник на својата веб страница објавува податоци заради исправка на непотполни информации кои претходно биле објавени од страна на Управата за јавни приходи.“

Член 2

Во членот 34 по зборот “доход“ се додаваат зборовите: “и за плаќање на задржаниот данок во смисла на Законот за данокот на добивка“.

Член 3

По членот 35 се додава нов наслов и нов член 35-а, кои гласат:

“Гаранција при откриен или неплатен данок

Член 35- а

(1) За даночниот долг на даночниот должник, утврден со решение на Управата за јавни приходи или неплатен кај поведување на постапка за присилна наплата, наплатата со сиот свој имот ја гарантира лицето кое со своите одлуки влијаело врз стопанските активностите на даночниот должник, од кои произлегол даночниот долг.

(2) Лице чии одлуки влијаат врз активностите на даночниот должник е лицето кое:

- има удел во даночниот обврзник кој е должник, сразмерно на процентот на уделот,
- го застапува даночниот обврзник кој е должник, во висина која одговара на товарот кој произлегува од даденото овластување за застапување,
- има долг кон даночниот обврзник кој е должник, до висина на долгот кон него и
- го презема долгот, до висина на преземениот долг даден во нотарски заверената изјава.

(3) По исклучок за пристигнатиот а неплатен долг на даночниот обврзник кој е должник, настанат по основ на самооданочување или утврден од страна на Управата за јавни приходи, лицата од ставот (2) алинеи 1 и 2 на овој член не се гаранти за неплатениот данок, доколку докажат дека биле оневозможени за плаќање на пристигнатиот данок поради претходно нерешено правно прашање за кое е надлежен државен орган или суд.

(4) Со решение донесено во постапка за утврдување на даночна гаранција од членот 83 од овој закон, Управата за јавни приходи го определува лицето кое по одредбата од ставот (2) на овој член гарантира за даночниот долг.“

Член 4

Во членот 47 ставот (6) се менува и гласи:

“Доколку книжењата и другите евиденции се обработени со систем за обработка на податоци, Управата за јавни приходи има право да добие увид во меморираните податоци и да го користи системот за обработка на податоци за испитување на истите. Управата за јавни приходи може да побара податоците да бидат обработени според нејзините потреби или меморираните податоци да и бидат доставени на уред за пренос на податоци. “

По ставот (6) се додаваат два нови ставови (7) и (8), кои гласат:

“(7) Заради проверка на веродостојноста на книжењата и другите евидентирања Управата за јавни приходи може да примени финансиско-сметководствена форензичка анализа.

(8) Трошоците кои настануваат при спроведувањето на постапките од ставовите (6) и (7) на овој член се на товар на Управата за јавни приходи.“

Член 5

Во членот 53 по ставот (12) се додава нов став (13), кој гласи:

“(13) Обврската од ставот (12) на овој член се однесува и на даночните обврзници кои имаат обврска да доставуваат даночен биланс и извештаи пропишани со Законот за персоналниот данок на доход.“

Член 6

Во членот 57 точка 3 сврзникот “и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 4 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот “и“ и се додава нова точка 5, која гласи:

“5) проверка на веродостојноста на книжењата и другите евидентирања со примена на финансиско-сметководствена форензичка анализа.“

Член 7

По членот 60 се додава нов член 60-а, кој гласи:

“Финансиско-сметководствена форензичка анализа

Член 60-а

(1) Управата за јавни приходи спроведува финансиско-сметководствена форензичка анализа со употреба на опрема и методологија за прибирање, прегледување и анализирање на податоците од уредите на даночниот обврзник кои содржат медиум за меморирање, складирање и чување на дигитални податоци.

(2) Управата за јавни приходи има право да ги прегледа постојните податоци, да направи веродостојна копија од истите и да изврши реконструкција на изменетите и избришаните податоци.

(3) За цели на финансиско-сметководствена форензичка анализа Управата за јавни приходи има право да ги побара уредите на кои се содржани податоците да се проверуваат во просториите на Управата за јавни приходи.“

Член 8

Членот 122 се менува и гласи:

“(1) Управата за јавни приходи може веднаш по доспеаноста на данокот да запише заложно право во регистарот на заложни права.

(2) Запишувањето на заложното право се врши со решение за обезбедување на даночниот долг пред присилна наплата.

(3) Во постапката за воспоставување залог пред присилна наплата на данок, соодветно се применуваат одредбите од членовите 134, 135, 136, 137 и 138 од овој закон.“

Член 9

Во членот 142 став (3) зборот “банката” се заменува со зборовите: ”носителот на платниот промет”.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) По исклучок од ставот (3) на овој член во постапка на присилна наплата на долг согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, ако на сметката на должникот привремено нема средства носителот на платниот промет ќе ја блокира сметката се до обезбедување на средствата за целосно извршување на решението за присилна наплата.”

Во ставовите (4) и (5) кои стануваат ставови (5) и (6) зборот “банката” се заменува со зборовите: ”носителот на платниот промет”.

Ставот (6) станува став (7).

Член 10

Во членот 147 ставот (2) се менува и гласи:

“На барање на Управата за јавни приходи проценатa на движни предмети може да ја врши овластен проценувач.“

Член 11

Во членот 150 став (1) по зборовите: “даночниот долг“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 12

Во членот 151 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) По пат на непосредна спогодба може да се продаваат и движни предмети за кои била спроведена една неуспешна аукција и барем една слободна (комерцијална) продажба и чија проценета вредност е до износ од 30.000 денари.“

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11).

Член 13

Во членот 154 ставот (2) се менува и гласи:

“Почетната вредност на недвижноста се утврдува според Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот.“

Член 14

Во членот 155 ставот (10) се менува и гласи:

“Доколку продажбата не е успешна и после втората јавна аукција, Република Македонија станува сопственик на недвижниот имот, а даночниот долг се намалува во износ кој одговора на 50% од проценетата пазарна вредност на недвижноста.“

Член 15

Во членот 179-б став (1) точка 4 сврзникот “и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 5 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат пет нови точки 6, 7, 8, 9 и 10, кои гласат:

“6) по извршениот попис на имотот истиот го отуѓи или оштети (член 136 ставови (1) и (2));

7) ја попречува постапката за попис на имот (членови 137 и 138);

8) обврзникот за пресметка и уплата придонесите, односно исплатителот на плата кој нема да постапи согласно со решението со кое му е наложено при секоја исплата плата/пензија да уплаќа една третина од износот до целосно намирување на долгот за сметка на должникот (член 140 ставови (1) точка 1 и (2));

9) ја попречува постапката за заплена на попишан имот (членови 148 и 153) и

10) ја попречува постапката за јавна аукција (членови 151 и 155).”

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.